

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8429/2553

นางอรุณี ปวโรตม์หรือยอดที่รักษ
กรมที่ดิน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ อ. ฟ้องว่า ที่ดินของ อ. อยู่ติดกันโดยที่ดินของ ป. ทางด้านทิศตะวันตกติดที่ดินของ อ. ต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้แก่ ป. และระบุรูปแผนที่ดินของ ป. ว่าทางด้านทิศตะวันตกติดบ่อน้ำสาธารณะประโยชน์ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ อ. และมีส่วนได้เสียในที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินได้ แต่ปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ว่า โจทก์ยังไม่เคยไปยื่นคำขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินทั้งการขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินของ ป. ก็เป็นเรื่องการแบ่งแยกโฉนดที่ดินในที่ดินของ ป. เองโดยเฉพาะ แม้การระบุดำเนินการที่ดินในโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกออกมาจะคลาดเคลื่อนไป ก็ไม่มีผลโดยตรงต่อที่ดินของ อ. กล่าวคือ มิได้ออกโฉนดที่ดินรुकล้ำทับที่ดินของ อ. หรือกระทำการอันมีลักษณะเป็นการรบกวนครอบครองหรือแย่งสิทธิครอบครองที่ดินของ อ. สิทธิครอบครองที่ดินของ อ. จะมีอยู่อย่างไรก็คงมีอยู่เช่นเดิม และเป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องไปพิสูจน์สิทธิครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดินในการขอออกโฉนดที่ดินของ อ. หากโจทก์ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ก็ต้องไปว่ากล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดิน การออกโฉนดที่ดินไป ป. ตามที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้อง ยังไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิหรือ

หน้าที่ของโจทก์ตามป.วิ.พ. มาตรา 55 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องกรมที่ดินจำเลยขอให้
บังคับจำเลยแก้ตำแหน่งที่ดินทางทิศตะวันตกเป็นว่าจดที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกนายอินทร์ ตามคำสั่งศาล นายอินทร์มี
ทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 94 ตำบลทับ
คาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1 งาน 20 ตารางวาที่ดินแปลงดังกล่าวมี
แนวเขตด้านทิศตะวันออกจดที่ดินของนางสาวปทุม วรรณเลิศ เมื่อปี 2537 เจ้า
พนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินเลขที่ 34466 (ที่ถูก 14466) ตำบลทับคาง อำเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่นางสาวปทุม โดยระบุแนวเขตที่ดินนางสาวปทุม ด้าน
ทิศตะวันตกว่า บ่อน้ำสาธารณประโยชน์ ซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง ความจริงที่ดิน
ที่นางสาวปทุมระบุว่าเป็นบ่อน้ำสาธารณประโยชน์นั้น คือที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 อัน
เป็นที่ดินของเจ้ามรดก ครั้นโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกไปยื่นคำขอรังวัดออกโฉนด
ที่ดินในที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนิน
การให้โดยอ้างว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ เป็นเหตุให้โจทก์
ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายอินทร์และมีส่วนได้เสียในที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 ได้รับความ
เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยแก้ตำแหน่งที่ดินระวาง 18 ต.3 อ. รายการบ่อน้ำ
สาธารณประโยชน์ทางทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดเลขที่ 34466 (ที่ถูก 14466) ตำบล
ทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นจดที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ตำบล
ทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จำเลยให้การว่า ที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อยจังหวัด
เพชรบุรี เป็นบ่อน้ำสาธารณะที่ราษฎรในเขตหมู่ที่ 4 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย

จังหวัดเพชรบุรี ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2450 และทางราชการได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะของอำเภอยาย้อยไว้เมื่อปี 2506 แต่นายอินทร์ ยอดที่รัก นำเอาที่สาธารณะดังกล่าวไปแจ้งการครอบครอง ที่ดินดังกล่าวยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ นายอินทร์และทายาทย่อมไม่ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทน
จำเลย 1,000 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายอินทร์ ก่อนตายนายอินทร์แจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ตำบลทับคาง อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1 งาน 20 ตารางวา ตามสำเนาแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเอกสารหมายเลข 7 ต่อมา มีการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 815 ตำบลทับคาง อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ออกเป็นที่ดิน 2 แปลง ที่ดินแปลงที่แบ่งแยกออกมาคือที่ดินโฉนดเลขที่ 14466 ตำบลทับคาง อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นของนางสาวปทุม ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 12 แต่รูปแบบที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวด้านทิศตะวันตกระบุไว้ จดบ่อน้ำ สาธารณประโยชน์ โจทก์โต้แย้งว่า ที่ถูกแล้วจดที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 ของนายอินทร์คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เอกสารหมายเลข 7 ออกโดยทางราชการเมื่อปี 2498 ยังอยู่กับทางราชการ และยังมีได้ถูกเพิกถอน ส่วนหลักฐานที่จำเลยอ้างว่ามี

การยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ไม่มีที่มา การนำที่ดินตามเอกสารหมาย จ.7 ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะจึงเป็นการมิชอบ และการลงรายการที่พิพาทเป็นบ่อน้ำสาธารณประโยชน์เป็นการรอนสิทธิของโจทก์โจทก์เป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้องพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า ที่ดินของนางสาวปทุมกับที่ดินของนายอินทร์อยู่ติดกันโดยที่ดินของนางสาวปทุมทางด้านทิศตะวันตกติดที่ดินของนายอินทร์ ต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้แก่นางสาวปทุมและระบุรูปแบบที่ดินของนางสาวปทุมว่าทางด้านทิศตะวันตกติดบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายอินทร์และมีส่วนได้เสียในที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินได้ แต่ปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ว่า โจทก์ไปขอตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 ต่อสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และโจทก์ก็เบิกความตอบทนายโจทก์รับว่า โจทก์ยังไม่เคยไปยื่นคำขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 94 ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ทั้งการขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินของนางสาวปทุมก็เป็นเรื่องการแบ่งแยกโฉนดที่ดินในที่ดินของนางสาวปทุมเองโดยเฉพาะ แม้การระบุนาณาเขตที่ดินในโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกออกมาจะคลาดเคลื่อนไป ก็ไม่มีผลโดยตรงต่อที่ดินของนายอินทร์ กล่าวคือมิได้ออกโฉนดที่ดินรुकล้ำทับที่ดินของนายอินทร์หรือกระทำการอันมีลักษณะเป็นการรบกวนครอบครองหรือแย่งสิทธิครอบครองที่ดินของนายอินทร์ สิทธิครอบครองที่ดินของนายอินทร์ (หากมี) จะมีอยู่อย่างไรก็คงมีอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องไปพิสูจน์สิทธิครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดินในการขอออกโฉนดที่ดินของนายอินทร์ หากโจทก์ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดิน การออกโฉนดที่ดินให้นางสาวปทุมตามที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้อง ยังไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7

พิพากษามานั้น ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาของโจทก์ในข้ออื่น ๆ ไม่
จำต้องวินิจฉัย เพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,000 บาท แทนจำเลย

(วัส ดิงสมิตร-ตรีวุฒิ สาขากร-ธีระพงศ์ จิระภาค)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

โจทก์ฟ้องกรมที่ดินจำเลยขอให้แก้ตำแหน่งที่ดินในโฉนดที่ดินของนางสาวปทุมที่ระบุ
ว่าด้านทิศตะวันตกจดบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ให้เป็นจุดที่ดิน ส.ค.1 ของโจทก์จึงไม่
กระทบต่อสิทธิของโจทก์อันจะเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์ได้ไปยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินใน ส.ค.1
ของโจทก์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินแล้วแต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้อ้างว่าที่ดิน
ของโจทก์เป็นบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ โจทก์ก็ควรฟ้องจำเลยโดยมีคำขอให้ออก
โฉนดที่ดินให้โจทก์เพราะว่าที่ดินของโจทก์มิได้เป็นบ่อน้ำสาธารณประโยชน์มิใช่ขอ
ให้แก้ตำแหน่งที่ดินในโฉนดที่ดินของนางสาวปทุมซึ่งเป็นคำขอที่มีได้เกิดการโต้แย้ง
สิทธิที่จะฟ้องจำเลยได้ดังกล่าวข้างต้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ปัญหาว่ามีการโต้
แย้งสิทธิหรือไม่ จึงต้องพิจารณาคำขอบังคับที่โจทก์ขอมาด้วย ไพโรจน์ วายุภาพ